

**TEMA 9: El personal al servicio de las Entidades Locales: el personal funcionario y el personal laboral. Derechos y deberes del personal. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario: principios generales. Principales riesgos laborales y medidas preventivas en puestos de carácter administrativo.**

**El personal al servicio de las Entidades Locales: el personal funcionario y el personal laboral.**

El régimen jurídico del personal de las Administraciones Públicas se encuentra regulado en diversas normas jurídicas, entre las que destaca el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, cuya versión última es el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

Los empleados públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera:

Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos. En este sentido, la LBRL explicita que igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función. La recaudación es señalada asimismo como una función reservada a funcionarios con habilitación nacional.

b) Funcionarios interinos.

Son aquellos que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias previstas (plazas vacantes, programas de carácter temporal, exceso o acumulación de tareas).

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

#### d) Personal eventual.

Quien en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial

El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el EBEP y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. En consecuencia, tenemos un abanico de normas entre las que destaca la [Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria](#). Además, es fundamental la regulación contenida en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado (LPGE).

En cuanto a la normativa aplicable al personal laboral, el art. 7 EBEP señala que se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del EBEP que así lo dispongan, así como nuevamente los LPGE.

Por otra parte, en cuanto al personal de los Consorcios, el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción:

#### *“Artículo 121. Régimen de personal*

*El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.*

*Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.”*

### **Derechos y deberes del personal.**

El EBEP contiene un conjunto de derechos de carácter individual y colectivo, entre otros:

#### Individuales:

- A la inamovilidad.
- A la progresión en la carrera profesional y promoción interna, formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales.
- A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
- A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste

sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

- A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública.
- A las vacaciones, descansos, permisos y licencias,
- A la jubilación ya las prestaciones de la Seguridad Social.
- A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
- A la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Respecto de las retribuciones de los funcionarios, estas se clasifican en básicas y complementarias:

- Básicas: Son retribuciones básicas el sueldo y los trienios (art. 23 TREBEP)

- Complementarias: (art. 24 TREBEP)

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. (COMPLEMENTO DE DESTINO)

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. (COMPLEMENTO ESPECÍFICO)

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. (PRODUCTIVIDAD)

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo (HORAS EXTRAS)

Derechos individuales ejercidos colectivamente:

- Libertad sindical.
- Negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
- Huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- Planteamiento de conflictos colectivos, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
- Reunión.

Deberes:

Se encuentran recogidos en el Capítulo VI, Título III del Estatuto, titulado “Deberes de los empleados públicos. Código de conducta”. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos 53 y 54.

## **Provisión de puestos de trabajo.**

La provisión de puestos de trabajo hace referencia a los distintos procedimientos o sistemas mediante los cuales la Administración cubre los distintos puestos reservados a funcionarios existentes en la organización. El 78 EBEP señala que las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública:

Concurso: constituye el sistema normal de provisión y en él se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria.

Libre designación: podrán cubrirse por este sistema aquellos puestos que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo, en atención a la naturaleza de sus funciones, por su especial responsabilidad y confianza.

Las leyes de Función Pública en desarrollo del EBEP pueden establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad, permutas entre puestos de trabajo, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos. En particular, la Ley de Función Pública canaria contempla las comisiones de servicio y las adscripciones provisionales

## **Situaciones administrativas.**

Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicio activo.

Se hallarán en situación de servicio activo quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación. Este supuesto incluye a quienes se encuentren en comisión de servicios en otra Administración.

b) Servicios especiales (por nombramiento en cargos electos, órganos directivos, etc..)

c) Servicio en otras Administraciones Públicas.

d) Excedencia, que podrá adoptar las siguientes modalidades:

- a) Excedencia voluntaria por interés particular.
- b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
- c) Excedencia por cuidado de familiares.
- d) Excedencia por razón de violencia de género.
- e) Excedencia por razón de violencia terrorista.

e) Suspensión de funciones

### **Régimen disciplinario: principios generales.**

El art. EBEP establece que tanto los funcionarios públicos como el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el mismo y en las leyes de Función Pública.

El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el EBEP, por la legislación laboral.

El art. 94 dispone los principios generales del ejercicio de la potestad disciplinaria:

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.

d) Principio de culpabilidad.

e) Principio de presunción de inocencia.

Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Las faltas muy graves del personal funcionario están tipificadas en el artículo 95 EBEP:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

- h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
- i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
- j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
- k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
- l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
- m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
- n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
- ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- o) El acoso laboral.
- p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.

Las faltas graves y leves son las tipificadas en la normativa de las respectivas Comunidades Autónomas o, supletoriamente, las establecidas para los funcionarios de la Administración General del Estado.

### **Principales riesgos laborales y medidas preventivas en puestos de carácter administrativo.**

Aunque la actividad laboral en un entorno de oficinas no suele presentar riesgos graves en comparación con otros entornos de trabajo, existen dos fundamentales ámbitos:

El trabajo con Pantallas de Visualización de Datos (PVD), para el que debe tenerse en consideración el equipo informático (incluyendo la propia PVD, si es un ordenador de sobremesa o portátil), el mobiliario del puesto (silla, mesa, atril), el medio ambiente físico (ruido, radiaciones, frío...) y la interfaz persona/ordenador.

Las posibles afecciones derivadas de trastornos musculoesqueléticos, que puedan ser fruto de una postura inadecuada, por lo general estática, que puede generar este tipo de trastornos (contractura en los músculos de la espalda, lumbalgias, síndrome del túnel carpiano, etc.) Para ello, debe tanto atenderse a las necesidades de mobiliario (reposamuñecas, reposapiés, silla especial si así fuera prescrito) y al mismo tiempo, formar al empleado para que sea conscientes de nuestro cuerpo, la posición que adopta y sus limitaciones y adoptar hábitos posturales saludables que son la mejor medida preventiva contra este tipo de las lesiones.